

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

In Kumhausen 13.12.2024

„Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zur sofortigen Wiederherstellung des Internetzugangs – O₂ Telefónica Germany“

In der Sache: Aktenzeichen Nr. 23 O 2699/24

Sehr geehrtes Gericht,

wenn ich die Dringlichkeit der Situation betont habe, so meinte ich dies ernst, da die gestrigen Ereignisse dies bestätigen.

Das Unternehmen O₂ Telefónica hat mir gestern, am **12.12.2024** gegen **9:30 Uhr**, den Internetzugang vollständig gesperrt. Dies geschah offensichtlich als Reaktion auf die Vorlage meiner unwiderlegbaren Beweise vor dem Landgericht Landshut. Solche mafiösen Praktiken haben nichts mit den demokratischen Prinzipien der EU zu tun, auf deren Grundlage das europäische Rechtssystem aufgebaut wurde. Dieses Rechtssystem wurde geschaffen, um genau solchen Praktiken entgegenzuwirken – ein Beweis dafür ist das Kartellamt, das jedoch derzeit seiner Verantwortung nicht nachkommt und praktisch außer Betrieb ist.

Wenn solche Praktiken von den Strafverfolgungsbehörden unbeantwortet bleiben, kann man in Deutschland nicht mehr von Demokratie sprechen! Solche Methoden erinnern vielmehr an die Zustände in Entwicklungsländern wie der Mongolei oder Burkina Faso in Afrika.

Sehr geehrtes Gericht,

es ist an der Zeit, dass die Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des Landgerichts Landshut, diesen Entitäten, die uns hier regieren, klar machen, dass sie nicht ungestraft die Gesetze Deutschlands und der EU brechen und die Bürger ausbeuten können. Es muss ein klares Signal gesetzt werden!

Mit Bedauern stelle ich fest, dass die Tat von O₂ Telefónica, mir den Zugang zum Internet und zu Informationen, für die ich ordnungsgemäß bezahlt habe (siehe beigegefügt)

Kontoauszug), zu verweigern, als Einschüchterungsversuch in Verbindung mit diesem Fall gewertet werden muss.

Ich werde diesen Vorfall der Polizei als Versuch der Einschüchterung melden. Die vertraglichen Unterlagen über meinen Internetzugang mit O₂ Telefónica durch den Kauf einer 5G-SIM-Karte sowie den Zahlungsnachweis lege ich als Beweise bei. O₂ Telefónica verstößt hiermit erneut gegen das Gesetz und verletzt meine Rechte.

Rechtliche Grundlagen und Argumente

1. **Verstoß gegen das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch):**
 - Gemäß § 241 BGB ist der Dienstanbieter verpflichtet, sicherzustellen, dass der Kunde eine ordnungsgemäß bezahlte Dienstleistung ungestört nutzen kann.
 - Die Verweigerung des Internetzugangs ohne rechtlichen Grund stellt eine Verletzung dieser Pflicht dar.
2. **Verstoß gegen das Telekommunikationsgesetz (TKG – Telekommunikationsgesetz):**
 - Gemäß § 45k TKG ist der Anbieter verpflichtet, die ununterbrochene Verfügbarkeit grundlegender Telekommunikationsdienste zu garantieren, es sei denn, es liegt ein triftiger Grund für eine Einschränkung vor.
3. **Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR – Datenschutz-Grundverordnung):**
 - Wenn mein Internetzugang als Repression aufgrund der Vorlage von Beweismitteln blockiert wurde, könnte dies eine unrechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen und damit gegen Artikel 6 GDPR verstoßen.
4. **Recht auf Zugang zu Informationen (Charta der Grundrechte der Europäischen Union):**
 - Artikel 11 der Charta garantiert das Recht auf freien Zugang zu Informationen und deren Verbreitung. Eine grundlose Sperrung des Internets gefährdet dieses Recht erheblich.
5. **Mögliche Einschüchterung (StGB – Strafgesetzbuch):**
 - Wenn diese Handlungen im Zusammenhang mit meiner rechtlichen Aktivität stehen, könnte es sich um einen Versuch der Einschüchterung gemäß § 240 StGB handeln, was nach deutschem Strafgesetz strafbar ist.

Antrag auf sofortige Reaktion des Gerichts:

1. Ich möchte betonen, dass solche Praktiken die Grundprinzipien des Rechtsstaats verletzen und sofortige gerichtliche Maßnahmen erfordern.
2. Aufgrund dieses Vorfalls fordere ich das Landgericht Landshut eindringlich auf, mich unverzüglich über seine Schritte zur Sicherstellung der Einhaltung der Gesetze der EU, Deutschlands und meiner grundlegenden Menschenrechte zu informieren.
3. Gemäß § 937 Abs. 2 ZPO beantrage ich ein sofortiges Handeln des Gerichts, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und den Schutz meiner Grundrechte sicherzustellen.
4. Ich beantrage, dass das Gericht im Rahmen einer einstweiligen Verfügung die sofortige Wiederherstellung meines Internetzugangs durch O2 Telefónica Germany anordnet, bis der Fall endgültig geklärt ist.

5. **Zitat § 937 ZPO – Dringlichkeit von Entscheidungen bei einstweiligen Verfügungen:**

○ **Schnelligkeit der Entscheidung:**

Das Gericht hat bei einstweiligen Verfügungen die Pflicht, unverzüglich zu entscheiden, insbesondere wenn die Gefahr besteht, dass eine Verzögerung die Durchsetzung des Anspruchs vereiteln oder wesentlich erschweren könnte.

○ **Mündliche Verhandlung:**

Das Gericht kann auf eine mündliche Verhandlung verzichten, wenn die Dringlichkeit dies erfordert und der Sachverhalt anhand der vorgelegten Beweise ausreichend geklärt ist.

Verweis auf demokratische Prinzipien:

- Ich weise darauf hin, dass solche Praktiken das Vertrauen der Bürger in das Rechtssystem Deutschlands und der EU untergraben und dadurch die demokratischen Werte der EU ernsthaft gefährden.
- Ich bin der Ansicht, dass auch das Vereinigte Königreich die Europäische Union aus Gründen der Vorherrschaft und Hegemonie Deutschlands verlassen hat.

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen

13.12.2024

Peter Ferenc



O₂ Prepaid Max
(Stand: 06.09.2023)

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Georg-Brauchle-Ring 50
80992 München
Telefon: 0176-88 85 52 82 (es gilt der vom jeweiligen Anbieter ausgewiesene Preis für einen Anruf ins Festnetz)

Vertragszusammenfassung

- Diese Vertragszusammenfassung enthält die Hauptbestandteile dieses Dienstleistungsangebots, wie es das EU-Recht¹ vorschreibt.
- Sie erleichtert den Vergleich verschiedener Angebote.
- Vollständige Informationen über die Dienstleistung sind in anderen Dokumenten enthalten

Dienst

Enthalten ist eine Mobilfunk-Flatrate für nationale Gespräche (außer Sonderrufnummern und Rufumleitungen) und SMS (außer Premium SMS) sowie eine Internet Flat mit 999 GB inkludiertem High-Speed Datenvolumen gemäß dem folgenden Absatz. Für die Nutzung im EU-Ausland gelten ergänzend die Regelungen der EU zur angemessenen Nutzung (EU-Fair-Use-Policy). Details zur EU-Fair-Use-Policy finden Sie unter www.o2online.de/goto/fair-use-policy.

Geschwindigkeiten des Internetdienstes und Abhilfen bei Problemen

Geschätzte maximale Datengeschwindigkeit 300 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload innerhalb des High-Speed Datenvolumens. Nach Verbrauch des im Tarif enthaltenen High-Speed Datenvolumens geschätzte maximale Datengeschwindigkeit 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload. Bei der angegebenen Datenübertragungsrate handelt es sich um die technisch mögliche Maximalgeschwindigkeit. Die tatsächlich und durchschnittlich erreichte Geschwindigkeit kann davon abweichen und ist u.a. abhängig vom Endgerätetyp und Netzausbaugebiet. Im Falle einer kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der Geschwindigkeit oder anderer Dienstparameter zwischen der tatsächlichen Leistung des Internetzugangs und der vertraglich vereinbarten Leistung können Sie unter den Voraussetzungen des § 57 Abs. 4 Nr. 1 TKG das Recht auf Minderung und Kündigung geltend machen.

Preisinformation

		30 Tage (rechnerisch)	28 Tage
o2 Prepaid Max:	Preis pro Abrechnungszeitraum	80,35 €	74,99 €
Nach Ende der Laufzeit gilt der Preis des Basistarifs.			
Basistarif: (verbrauchsabhängig)	Pro Min/SMS in alle dt. Netze (Taktung Anrufe: 60/60)		0,09 €
Preise inkl. gesetzl. MwSt. Weitere Preisinformationen werden separat als Teil der vorvertraglichen Informationen sowie unter www.o2online.de/goto/prepaid-mobilfunk bereitgestellt.			

Laufzeit, Verlängerung und Kündigung

Laufzeit 28 Tage, Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit möglich. Automatische Verlängerung bei ausreichendem Guthaben. Nach Kündigung oder Nichtverlängerung des Pakets gilt der Basistarif. Dieser kann jederzeit durch den Kunden gekündigt werden und läuft auf unbestimmte Zeit.

Funktionsmerkmale für Endnutzer mit Behinderungen

Keine besonderen Merkmale.

¹ Artikel 102 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36).

Rechnung



Rechnungsdatum: 26.09.2024 12:50:11
Rechnungsnummer: 19000065.001.123935
Journalnummer: 19000065.001.124417
Berater: Heine

Seite

1.1



010360012441784

Pos.	Art.-Nr.	Art.-Name	Menge	VPE	Einzelpreis(Brutto)	Steuersatz %	Gesamt(Brutto)
1	461010019900*	P: o2 Prepaid Max 5G Bundle	1	STK	74,99 EUR	19% MwSt	74,99 EUR
	S/N	8949226241906982911					
Warenwert Netto							Rechnungsbetrag
63,02 EUR							74,99 EUR
Rechnungsbetrag Brutto							74,99 EUR
Zahlbetrag							74,99 EUR
gegeben	NFC Eurocard/Mastercard						74,99 EUR

Rechnungsbetrag dankend erhalten, Ware erhalten. Unterschrift Kunde: _____

TSE

SN Kasse: 12.00-O2-00-1036-1; Transaktions# TSE: 7309; Signatur-Zähler: 15435; Start: 2024-09-26 12:48:15.128; Ende: 2024-09-26 12:50:19.0; Prüfwert
TSE: f9f1naukwfUxSWdo3FiFuyov6lnSaTj0BC++GD9AxE+9eEvelQBnI46Q3hHiW4EQfG7a5kEs3WPtpZXBYZdbQ==

* Für die mit einem "*" markierten Einträge gilt: Der Verkauf erfolgt in Namen und für Rechnung von Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Leistungszeitpunkt entspricht Rechnungsdatum, sofern nicht anders auf dem Lieferschein aufgeführt.



o2 Partner Shop Landshut 2, Altstadt 106, D-84028 Landshut, Tel. 08712073266, Fax. 0871/2073267
Betreiber: c/o telepeep.de Telemedia GmbH, Geschäftsführer: Christian Bannasch, UST-IdNr. DE206859024
Inhaber: telepeep.de Telemedia GmbH - Ust.-Id.-Nr. DE 206859024 - Amtsgericht Landshut HRB 5150
Sparkasse Landshut - IBAN: DE55 74350000 0004619145 - BIC:BYLADEM1LAH

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50, D-80992 München, Deutschland www.o2.de UST-IdNr. DE 811 889 638

UST-IdNr. DE 811 889 638. Amtsgericht München HRA 70343. Gesellschafter: Telefónica Germany Management GmbH, Sitz in München, Amtsgericht München HRB 109061, und Telefónica Deutschland Holding AG, Sitz in München, Amtsgericht München HRB 201055. WEEE-Reg.-Nr. DE 10160685. Geschäftsführung und Vorstand beider Gesellschafter: Markus Haas (Vorsitzender), Valentina Dalber, Nicole Gerhard, Alfons Lösing, Andreas Laukenmann, Mallik Rao, Markus Rolle.
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Telefónica Deutschland Holding AG: Peter Löscher.

PETER FERENC

Rammelkam 39
84036
Kumhausen
Bayern

IBAN LT943250066446153550
BIC REVOLT21

Súhrn zostatku

Produkt	Počiatočný zostatok	Vydané peniaze	Prijaté peniaze	Konečný zostatok
Účet (bežný účet)	€14.05	€106.78	€115.00	€22.27
Celkom	€14.05	€106.78	€115.00	€22.27

Zostatok na vašom výpise sa môže líšiť od zostatku, ktorý sa vám zobrazuje v aplikácii. Zostatok na výpise odráža iba zúčtované transakcie, pričom zostatok v aplikácii zobrazuje použiteľný zostatok, ktorý zahŕňa aj čakajúce transakcie.

Transakcie účtu od 1. novembra 2024 do 30. novembra 2024

Dátum	Popis	Vydané peniaze	Prijaté peniaze	Zostatok
7. 11. 2024	Payment from Peter Ferenc Od: PETER FERENC, SK5909000000005209957308		€15.00	€29.05
16. 11. 2024	Payment from Peter Ferenc Od: PETER FERENC, SK5909000000005209957308		€100.00	€129.05
17. 11. 2024	Adobe Pre: Adobe *adobe, 044-207-3650 Karta: 535456*****3395	€23.79		€105.26
29. 11. 2024	To Telefonica Germany G	€74.99		€30.27
30. 11. 2024	O2 Pre: Www.o2.sk, Bratislava, BL Karta: 535456*****3395	€8.00		€22.27



Nahlásenie straty alebo krádeže karty
+370 5 214 3608
Získajte pomoc priamo v aplikácii
Naskenujte QR kód

Revolut Bank UAB je úverová inštitúcia licencovaná v Litovskej republike pod číslom spoločnosti 304580906 a autorizáčnym kódom LB002119. Sídlo spoločnosti je zaregistrované na adrese Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, Litovská republika. Spoločnosť Revolut Bank UAB je licencovaná a regulovaná Národnou bankou Litvy a Európskou centrálnou bankou. Vklady chráni litovský systém ochrany vkladov, môžu však platiť isté výnimky. Viac informácií sa dočítate v [dokumente](#) s informáciami o poistení vkladov. Ďalšie informácie o poistení vkladov, ktoré spravuje verejná inštitúcia pre poistenie vkladov a investícií (Viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“), nájdete na stránke [www.iidraudimas.lt](#). V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať cez čít v aplikácii Revolut.

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

v Kumhausene 13.12.2024

„Žiadosť o predbežné opatrenie na okamžité obnovenie prístupu k internetu – O2 Telefónica Germany“

Vo veci: Aktenzeichen Nr. **23 O 2699/24**

Vážený súd

Ak som povedal, že naliehavosť situácie si vyžaduje naliehavé riešenie, tak som to myslel vážne, nakoľko s ohľadom na udalosť ktorá sa mi včera stala to potvrdzuje.

Spoločnosť O₂ Telefónica mi včera 12.12.2024 o cca 9.30h v ranných hodinách zablokovala prístup k internetu už úplne a to z dôvodu predloženia mojich nepriestrelných dôkazov súdu Landshut. Tieto mafiánske praktiky nemajú nič spoločné s demokratickými princípmi EÚ, na základe ktorých bol vybudovaný v EÚ právny systém namierený proti takýmto praktikám, čoho dôkazom je protimonopolný úrad, aj keď je momentálne mimo prevádzky, nakoľko si neplní svoju úlohu a povinnosti v spoločnosti.

Ak tieto praktiky zostanú bez odpovede orgánov činných v trestnom konaní, potom nemožno hovoriť o nejakej demokracii v spolkovej krajine Nemecka! Sú to praktiky rozvojových krajín akou je napríklad Mongolsko alebo Burkina Faso v Afrike!

Vážený súd, je na čase aby orgány činné v trestnom konaní vrátane súdu Landshut povedali týmto entitám, ktoré nám tu vládnu, že si nemôžu dovoľovať beztrestne porušovať zákony Nemecka, EÚ, okrádať ich občanov a dali im stopku!

S poľutovaním musím konštatovať, že čin ktorý spáchalo O₂ Telefónica tým, že mi odoprelo a znemožnilo prístup na internet a informáciám, ktorý som si riadne zaplatil (prikladám výpis z banky) nahlásim na polícii ako pokus o zastrašovanie mojej osoby v súvislosti s týmto prípadom. Zmluvu na pripojenie k internetu s O₂ Telefónica

zakúpením 5G SIMkarty aj s potvrdením o zaplatení prikladám ako dôkaz. O₂ Telefónica porušuje ďalší zákon a moje práva.

Právne opory a argumenty

1. Porušenie Zákona o ochrane spotrebiteľa (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch):
 - Podľa § 241 BGB je poskytovateľ služieb povinný zabezpečiť, aby zákazník mohol nerušene využívať službu, ktorú si riadne zaplatil.
 - Odopretie prístupu k internetu bez právneho dôvodu predstavuje porušenie tejto povinnosti.
2. Porušenie Zákona o telekomunikáciách (TKG – Telekommunikationsgesetz):
 - Podľa § 45k TKG je poskytovateľ povinný garantovať nepretržitú dostupnosť základných telekomunikačných služieb, pokiaľ neexistuje vážny dôvod na ich obmedzenie.
3. Porušenie GDPR (Datenschutz-Grundverordnung):
 - Ak bol môj internet zablokovaný ako forma represie za predloženie dôkazov, môže ísť o neoprávnené spracovanie osobných údajov, čím sa porušuje článok 6 GDPR.
4. Právo na prístup k informáciám (Charta základných práv EÚ):
 - Článok 11 Charty zaručuje právo na slobodný prístup k informáciám a ich šírenie. Zablokovanie internetu bezdôvodne toto právo vážne ohrozuje.
5. Možné zastrašovanie (StGB – Strafgesetzbuch):
 - Ak sú tieto činy spojené s vašou právnou aktivitou, môže ísť o pokus o zastrašovanie (§ 240 StGB), čo je trestné podľa nemeckého trestného zákona.

Žiadosť o okamžitú reakciu s údu:

1. Chcem zdôrazniť, že takéto praktiky porušujú základné princípy právneho štátu a vyžadujú okamžité súdne opatrenia.
2. Vzhľadom na túto udalosť dôrazne žiadam súd Landshut, aby ma okamžite informoval o jeho krokoch na zabezpečení dodržiavania zákonov EÚ, Nemecka a mojich základných ľudských práv.
3. Na základe § 937 ods. 2 ZPO žiadam o okamžité konanie zo strany súdu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie právnych predpisov a ochrana mojich základných práv.
4. Žiadam, aby súd nariadil v rámci predbežného opatrenia okamžité obnovenie môjho internetového pripojenia od spoločnosti O₂ Telefónica Germany, kým sa prípad nevyrieši.
5. Citujem § 937 ZPO: § 937 ZPO – Naliehavosť rozhodnutí pri predbežných opatreniach
 - Rýchlosť rozhodovania:
Súd má pri predbežných opatreniach **povinnosť rozhodnúť bezodkladne**, najmä ak hrozí, že oneskorenie by mohlo zmariť uplatnenie nároku alebo podstatne sťažiť jeho realizáciu.

- Ústne pojednávanie:
Súd môže upustiť od ústneho pojednávania, ak to **vyžaduje naliehavosť** a **skutkový stav** je na základe **predložených dôkazov dostatočne objasnený**.

Odkaz na demokratické princípy:

- Týmto poukazujem na to, že takéto praktiky podkopávajú dôveru občanov v právny systém Nemecka a EÚ, čím vážne ohrozujú demokratické hodnoty EÚ.
- Myslím si, že aj Veľká Británia opustila spoločenstvo národov EÚ z dôvodu nadvlády a hegemonie Nemecka.

S úctou,

V Kümhausene

13.12.2024

Peter Ferenc

